PORTADA

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

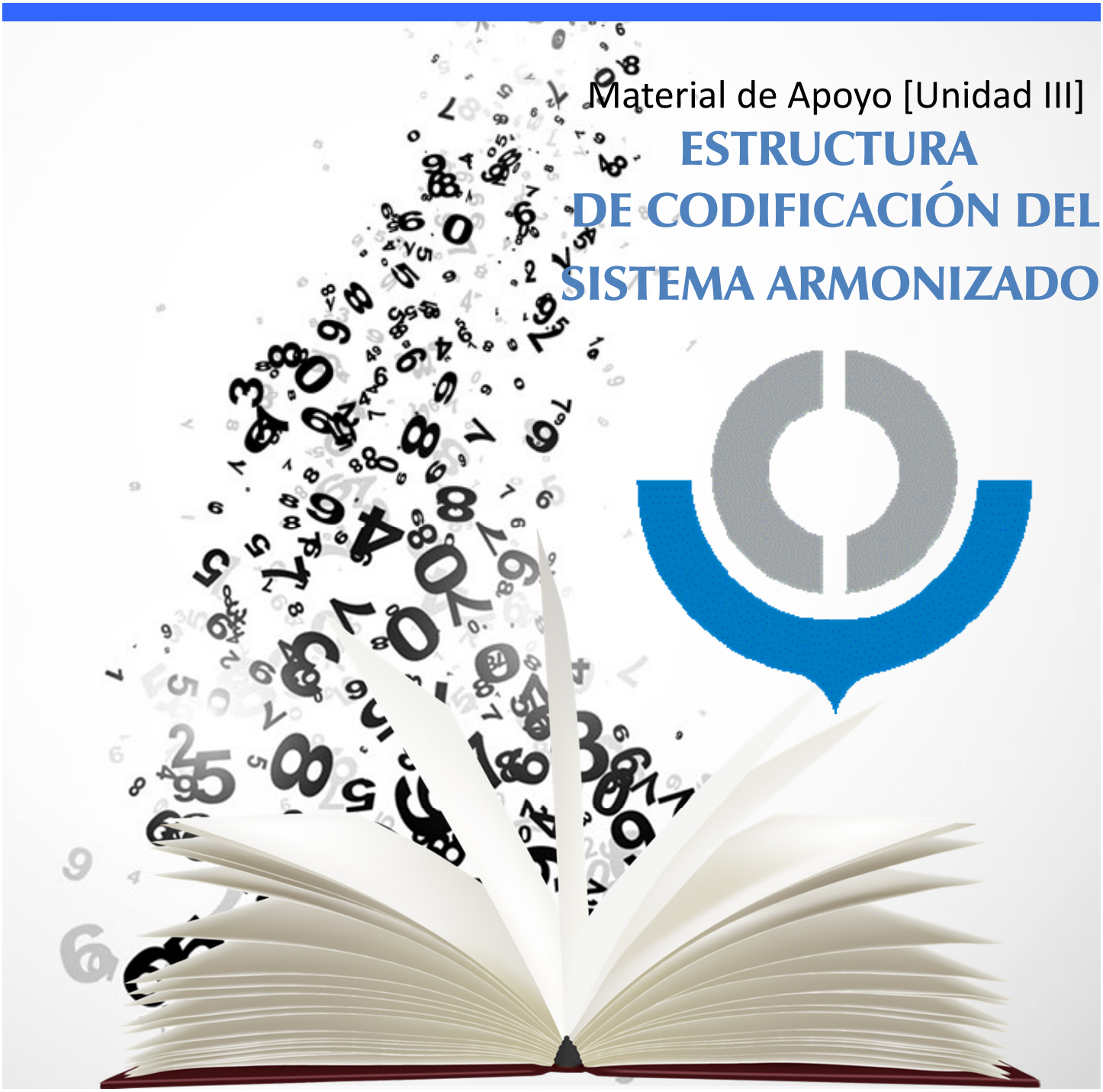
CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
del Ministerio de Hacienda

Curso Básico de Técnicas Aduaneras

MODULO II - Nomenclatura Arancelaria

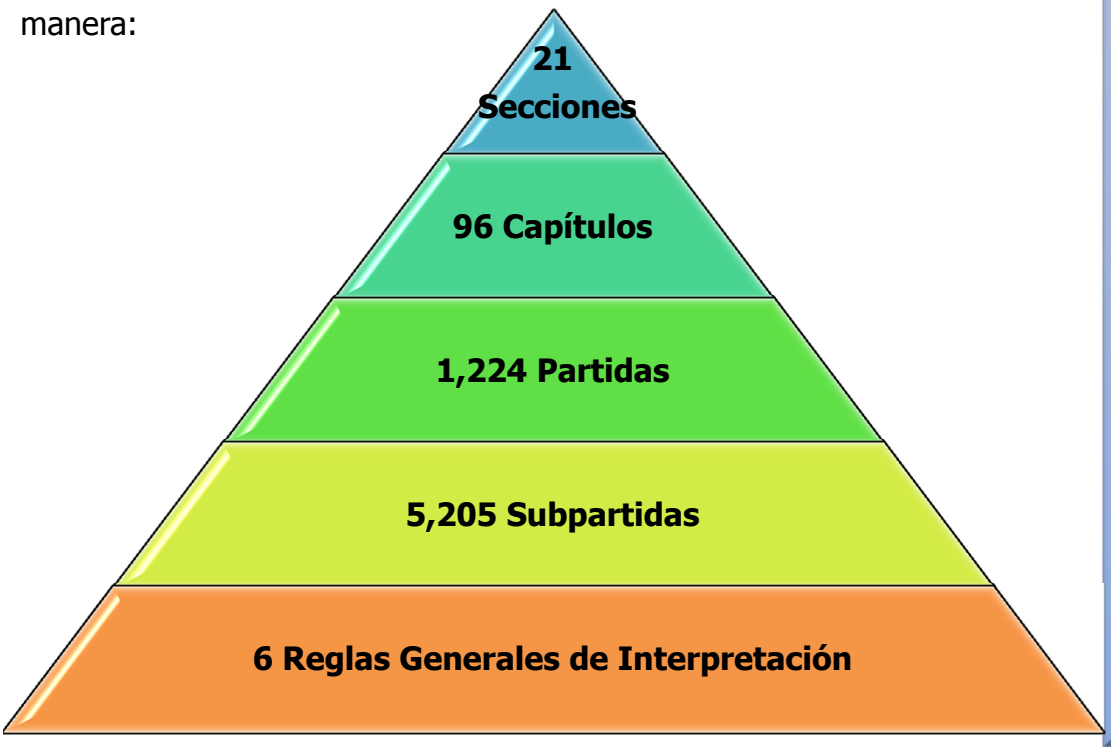
Material de Apoyo [Unidad III]

ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO



Unidad III: Estructura de Codificación del Sistema Armonizado

Al momento de abordar este tema, recapitulemos sobre lo que en materiales de apoyo previo, así como en el Glosario de la Unidad I, se decía sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, mejor conocido como "Sistema Armonizado (S.A.)", específicamente se subrayaba el hecho que el S.A. constituye una nomenclatura de mercancías estructurada jerárquicamente y dividida en 96 Capítulos (teniendo en cuenta que el Capítulo 77 esta reservado para futura utilización del S.A. y los Capítulos 98 y 99 reservados para usos particulares de cada país), que se identifican mediante un código numérico de dos dígitos, al principio de cada partida o subpartida arancelaria. Los aludidos capítulos se agrupan en 21 Secciones codificadas con números romanos que van desde I al XXI. Quedando estructurado de la siguiente manera:



El S.A. está constituido por:

- ✓ Reglas Generales para su Interpretación.
- ✓ Notas de Sección, de Capítulos y de Subpartidas.
- ✓ Una serie de Partidas clasificadas sistemáticamente y subdivididas, en muchos casos en Subpartidas.

Secciones del Sistema Armonizado

Las secciones del Arancel de Aduanas contienen las agrupaciones macro del universo de las mercancías en donde se distribuyen bajo el criterio de agrupamiento del mismo tipo de mercancías bien sea por ser de la misma naturaleza, por el origen o por la función. Debido a lo cual una sección agrupara un numero "*n*" de Capítulos.

Ejemplo #1 [ver pag. 35 del Arancel Digital]:

SECCIÓN I

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

Tanto los Subcapítulos, como los Capítulos y las Secciones, se han dotado de títulos en los que, de forma sucinta, se indica lo que en ellos se ha intentado incluir.

Capítulos del Sistema Armonizado

Los capítulos agrupan las mercancías atendiendo el mismo criterio de las secciones pero ya de forma desagregada.

Ejemplo [ver pag. 38 del Arancel Digital]:

CAPÍTULO 2

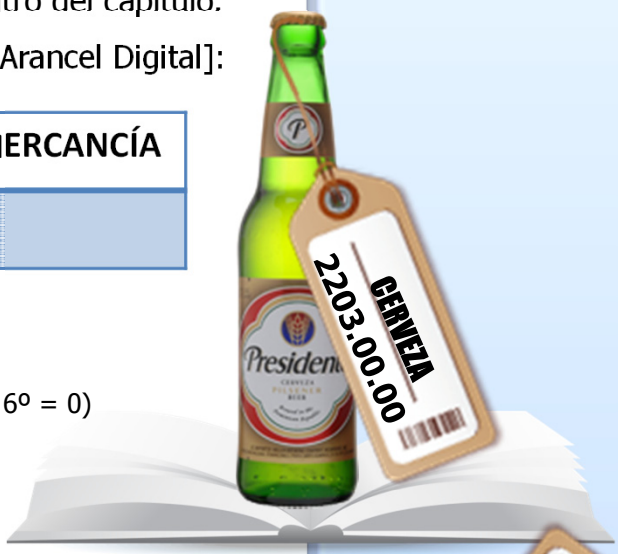
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

Partidas del Sistema Armonizado

Las partidas o posiciones arancelarias están constituidas por 4 dígitos en la que los primeros 2 dígitos corresponden al capítulo y el tercero (3) y cuarto digito (4), el numero de orden de la partida dentro del capítulo.

Ejemplo #2 Partida (Cerrada) [ver pag. 121 del Arancel Digital]:

CÓDIGO	DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA
22 03. 00. 00	Cerveza de malta.



- 00 → Partida Cerrada (Dígitos 5º y 6º = 0)
- 03 → Partida (Dígitos 3º y 4º)
- 22 → Capítulo (Dígitos 1º y 2º)

Subpartidas del Sistema Armonizado

Las Subpartidas son las subdivisiones de las partidas arancelarias en las que encontraremos los bienes de comercio descriptos en los textos de partidas en una forma más detallada, en el Sistema Armonizado las Subpartidas constan de seis (6) Dígitos. Ejemplo #3 (ver pag. 506)

CÓDIGO	DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA
84 27. 20. 00	- Las demás carretillas autopropulsadas

- 00 → Subpartida Nacional Cerrada (Dígitos 7º y 8º= 0)
- 20 → Subpartida del S.A. (Dígitos 5º y 6º)
- 27 → Partida (Dígitos 3º y 4º)
- 84 → Capítulo (Dígitos 1º y 2º)

Subpartidas Arancelarias a Nivel Nacional

En los Aranceles de Aduanas las Subpartidas están representadas por 8 dígitos que son las Subpartidas Arancelarias a Nivel Nacional. Podemos observar en los Aranceles de Aduanas, que las Subpartidas Arancelarias a 6 dígitos serán las mismas Subpartidas a Nivel Mundial, en la que se han completado los 8 dígitos, agregándole Dos Ceros (00) y solo en los casos en que las mismas representen aperturas nacionales, estarán representadas por diferentes números según sea la subdivisión.

Ejemplo #4 (ver pag. 566 del Arancel Digital):

CÓDIGO	DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA
87 04. 21. 10	---- Camionetas de caja abierta, tipo «pick up»

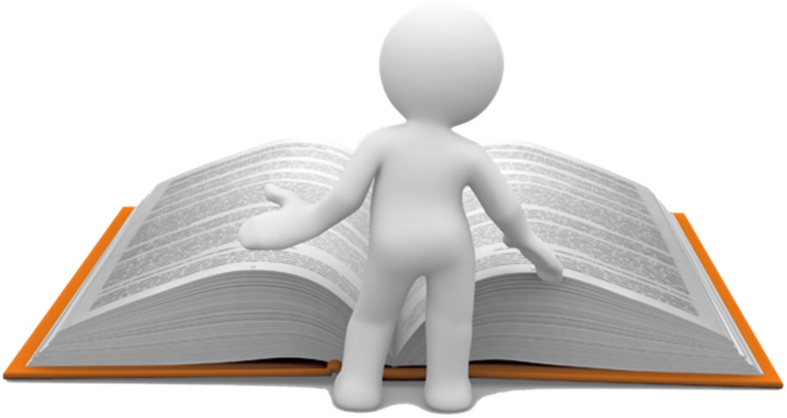
- **10** → Subpartida Nacional (Dígitos 7º y 8º)
- **21.** → Subpartida del S.A. (Dígitos 5º y 6º)
- **04.** → Partida (Dígitos 3º y 4º)
- **87** → Capítulo (Dígitos 1º y 2º)

Aplicación Práctica de la Estructura de Codificación del Sistema Armonizado

Teniendo en cuenta todo lo anterior ¿Qué es lo que se espera que se haga con el conocimiento de la Estructura de Codificación del S.A.?

La respuesta, en principio, esta dada por la analogía que se puede hacer con los denominados ***Índices***, los cuales suelen aparecer al comienzo o al final de un libro o publicación, y que permiten al lector saber qué contenidos presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno de ellos. Y como Arancel de Aduanas no es la excepción, consulte en su Arancel Digital, las páginas 25 a la 30, donde encontrará un Índice de Materias, en el cual se especifican, con sus respectivos números de páginas, los títulos de las Secciones y de los Capítulos en los que jerárquicamente es dividida la Nomenclatura. De manera tal que cuando en el futuro, desee hallar el código arancelario de determinada mercancía, **la cual antes de cualquier otra acción debe estar plenamente identificada por usted**, acuda a dicho índice, para tener una aproximación de la(s) Sección(es) o Capítulo(s) susceptibles de contenerla.

Conocer y comprender la Estructura de Codificación del Sistema Armonizado, facilita la navegación dentro de este instrumento, así como en los respectivos Aranceles de Aduana Nacionales



En segundo lugar, es de crucial importancia que sepa diferenciar y distinguir que es una Partida (a nivel de Cuatro Dígitos) y como ésta puede desdoblarse en dos o más Subpartidas del Sistema Armonizado (Dígitos 5º y 6º) e incluso Subpartidas Arancelarias a Nivel Nacional (Dígitos 7º y 8º); ya que aquellos que no comprenden esto, son los que pretenden clasificar erróneamente un producto, bajo un código arancelario que no reporta ninguna clasificación arancelaria, ni gravamen, tarifa o régimen como tal, en virtud de que existan desdoblamientos subsiguientes.

Veamos este ejemplo en la pag. 503 del Arancel Digital:

CÓDIGO	DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA
84 21. 21	-- Para filtrar o depurar agua:
→ Subpartida S.A. que en este caso **¡No Clasifica!**	
84 21. 21.10	--- Domésticos
→ Subpartida Nac. que **¡Sí Clasifica!** y por ende especifica su respectiva tarifa en la 3ra columna (0%)	